

1500536-91.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... o que demonstra estar inserido no tráfico ilícito de entorpecentes.

Nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base acima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500536-91.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500536-91.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2057145/2022 - DEL.POL.BARUERI, 23306727 - DEL.POL.BARUERI, 517/2022 -

DEL.POL.BARUERI, 2057145 - DEL.POL.BARUERI, 517/22/401 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

DIEGO TEIXEIRA NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

DIEGO TEIXEIRA NASCIMENTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", Lei nº. 11.343/06, sob a acusação de que no dia 28 de abril de 2022, por volta das 20h57min, na Rua Palmeira, número 21, atrás do bloco 04, bairro Jardim San Diego, nesta cidade e comarca de Barueri-SP, o acusado trazia consigo drogas, já individualizadas [152 porções de maconha (69,3g), 308 porções de cocaína (67g)] para entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Ministério Público deixou de oferecer proposta de acordo de não persecução penal ao acusado, ante a reincidência específica e a apreensão de quantidade expressiva de entorpecente em poder do réu.

O réu, devidamente notificado (fls. 92) e citado nesta data, apresentou defesa preliminar (fls. 106/108), o que não obstou ao recebimento da denúncia (fls. 110/112), sendo designada audiência una de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução processual, o acusado foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 02/04); auto de exibição e apreensão (fls. 05/06); laudo de constatação e de exame toxicológico (fls. 17/20 e 123/125), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 07), optou por permanecer calado e somente manifestar-se em juízo.

Em Juízo, confessou a imputação, nos exatos termos da denúncia.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTACrim 6/63). Doutra lado, as testemunhas Roberval Lima de Almeida e Lúcio Marcos da Silva, guardas municipais, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que abordaram o acusado, o qual ao avistar a viatura soltou uma sacola e disse "perdi, perdi, perdi". Foram localizados o valor de R\$ 75,00 com o réu, e 308 (trezentos e oito) porções de substância análoga a cocaína, 152 (cento e cinquenta e dois) porções de substância análoga à maconha.

Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, os depoimentos dos agentes devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seu depoimento ou retire sua eficácia probatória. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: "PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou claro que os guardas não conheciam o acusado anteriormente, e não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente. O abordado dispensou uma sacola contendo as drogas. E ainda, o réu, como já dito, já possui outra condenação por delito da mesma espécie, o que demonstra estar inserido no tráfico ilícito de entorpecentes.

Nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base acima do mínimo legal tendo em vista a enorme quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, devendo a pena ser aumentada em 1/6.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, mas tendo em vista que o acusado confessou integralmente os fatos, mantenho a pena como acima declarada. Deixo de aumentar em razão da reincidência específica, tendo em vista o recente julgado, com Tema n. 585 - Compensação - Possibilidade - Confissão - Reincidência, que passa a vigorar com a seguinte redação: "É possível, na segunda fase da

dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Não há atenuantes ou outras agravantes a serem observadas, nem causas de aumento.

Vale destacar que não pode haver diminuição da pena com base no art. 33, §4º, da Lei 11343/06, pois, como acima já exposto, o acusado é reincidente pelo mesmo delito.

Pena final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 583 dias-multa, no mínimo legal, ante a ausência de maiores informações acerca da situação financeira do acusado.

Tratando-se de réu reincidente, verificando-se a hediondez da sua conduta, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas traz nefastas consequências à sociedade, o único regime possível, no presente caso, é o FECHADO.

Não é possível, ainda, a aplicação do artigo 387, do Código de Processo Penal e aplicação da detração penal, pois o acusado não preenche sequer o requisito temporal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR DIEGO TEIXEIRA NASCIMENTO, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, "caput", Lei nº. 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e, por permanecerem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, sobretudo o fato dele ser reincidente específico na traficância, indicando que sua liberdade poderá colocar em risco a ordem e a saúde pública, nego-lhe o direito de apelar em liberdade desta.

Recomende-o na prisão em que se encontra.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, por se tratar de fruto do tráfico de drogas, nos termos do art. 63 § 1º da lei 11.343/2006, em favor da União que serão revertidos diretamente ao Funad.

Incinere-se a droga, nos termos da lei.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei estadual

P.R.I.C.

Barueri, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA